

1500771-38.2020.8.26.0248
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Lucas Gabriel Batista Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante delito que, no dia 15 de abril de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Indaiatuba
Foro de Indaiatuba
1ª Vara Criminal
Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro
CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP
Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500771-38.2020.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500771-38.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Lucas Gabriel Batista Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante delito que, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 11h37min, na Rua Alzira Barnabé, 451 Jardim Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, LUCAS GABRIEL BATISTA PINTO, qualificado a fls.14, guardava, para fins de entrega e consumo a terceiros, 04 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", pesando 2,09g (dois gramas e nove decigramas); 04 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 0,45g(quarenta e cinco decigramas); bem como 12 porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos pesando 8,76g (oito gramas e setenta e seis decigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar a fls.11/13. Apurou-se que, na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado, que manipulava entulhos em um terreno baldio. Diante disso, os policiais decidiram pela sua abordagem e ao averiguarem o embulho que o denunciado manipulava no local, encontraram em seu interior 12 porções de "maconha", 4 porções de cocaína e 4 porções de "crack". Inquirido, o indiciado alegou ser usuário de drogas e que receberia entorpecentes para transportar aquelas drogas a outro endereço. As circunstâncias da abordagem, em especial a quantidade e variedade de entorpecentes, evidenciaram que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. Ante o exposto, denuncio LUCAS GABRIEL BATISTA PINTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requeiro seja instaurada a ação penal, seguindo o rito previsto nos artigos 55/58 da referida Lei, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final condenação e decretando-se o perdimento do dinheiro apreendido.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu o reconhecimento da dependência química do réu, com redução da pena. No mérito, alega que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Lucas Gabriel Batista Pinto disse que o entorpecente era destinado ao uso próprio. Afirmou que tinha passado a noite em claro, no uso de entorpecente, narrando que estava no terreno para usar e todo o entorpecente era destinado ao consumo. Usava cocaína e "crack" misturado com maconha. Não havia nenhum dinheiro consigo.

As testemunhas PM Luiz Eduardo Ribeiro e Mauro Sergio Barbosa narraram que avistaram o réu entrando em um terreno. Em seguida ele mexeu em um entulho e pegou algo. Foram verificar e encontraram o entorpecente na posse do acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado um pouco mais de 11 gramas de droga ilícita (fls. 150/152). Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, os policiais não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes, bem como não viram o réu em contato com nenhum usuário, Observo ainda que não havia dinheiro com o réu.

Diante dos fatos, não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Lucas Gabriel Batista Pinto da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 7 de novembro de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA